DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

Annexe A Conditions Particulières de Fourniture du Service SAAS FM Cloud Services

Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat et complètent les Conditions Générales du Service de FuturMaster dont le Client reconnaît avoir pris connaissance. En signant les Conditions Particulières, le Client accepte sans restriction ni réserve les Conditions Générales et s'engage à respecter toutes leurs dispositions.

En cas de contradiction entre les termes des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévalent. Tous les termes figurant en majuscules dans les présentes Conditions Particulières ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales.

1. Les Parties

FuturMaster	
Nom	**FuturMaster**
Siège social	1 cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
N° RCS	B 393 515 671
N° TVA	FR 86 393 515 671
Le Client **NUTRITION & SANTE est representee par NARDOBEL SAS, agissant en sa qualite de President, elle-meme representee par Luis URIBE, dument habilite aux fins des presentes**	
Nom	**NUTRITION & SANTE** **(Société par Actions Simplifiée au capital de 65.145.000 €)**
Siège social	Route de Castelnaudary REVEL (31250)
N° RCS	B 720 801 497 / RCS Toulouse
N° TVA	FR90720801497

2. Conditions financieres du service

Prix mensuel des Services :

Services	Quantité	Prix Unitaire (€HT/mois)
FuturMaster Core Application Server	1	1 040 €HT
FuturMaster Trade Promotion Management & Optimization	1	1 090 €HT
FuturMaster Demand Management (S&OP Demand Review)	1	1 190 €HT
FuturMaster Supply Planning (S&OP Supply Review) *(Distribution Planning, Deployment, Production Planning, Procurement, Optimization)*	1	1 790 €HT
FuturMaster Cloud Services *(Hosting, infrastructure, exploitation, migration, software package support)*	1	2 000 €HT
FuturMaster Full Use (1) *Access to all screens, the user can update planning parameters, adjust quantities and run calculations on demand*	1	350 €HT
FuturMaster Collaborative Use (1) *Access to all screens, the user can update parameters and adjust quantities but cannot run calculations*	1	80 €HT
FuturMaster Viewer Use (1) *The user can only visualize screens but cannot modify parameters nor quantities nor run calculations*	1	10 €HT
FuturMaster IT Use (1) *The user can only visualize screens but cannot modify parameters nor quantities nor run calculations*	1	350 €HT

(1) Accès nominatif

Le Client pourra activer ces Services indépendamment en fonction de ses besoins.
Il sera appliqué sur les prix des Services ci-dessus une remise commerciale de 16%.
Ces remises commerciales sont conditionnées au fait que dans un délai de maximum de 36 mois après le premier jour de la Période Initiale, le Client ait passé commande de l'ensemble des services ci-dessous pour les quantités qui y sont indiquées :

Services	Quantité
FuturMaster Core Application Server	1
FuturMaster Trade Promotion Management & Optimization	1
FuturMaster Demand Management (S&OP Demand Review)	1
FuturMaster Supply Planning (S&OP Supply Review) *(Distribution Planning, Deployment, Production Planning, Procurement, Optimization)*	1
FuturMaster Cloud Services *(Hosting, infrastructure, exploitation, migration, software package support)*	1
FuturMaster Full Use (1) (2) *Access to all screens, the user can update planning parameters, adjust quantities and run calculations on demand*	19
FuturMaster Collaborative Use (1) *Access to all screens, the user can update parameters and adjust quantities but cannot run calculations*	28
FuturMaster Viewer Use (1) *The user can only visualize screens but cannot modify parameters nor quantities nor run calculations*	20
FuturMaster IT Use (1) *Access to all screens, the user can update planning parameters, adjust quantities and run calculations on demand*	2

En cas de non-réalisation des conditions ci-dessus, FuturMaster à l'issue des 36 mois après le premier jour de la Période Initiale facturera au Client un montant additionnel équivalent au montant total cumulé de cette remise commerciale sur les 36 mois écoulés ; et la remise commerciale de 16% ne sera plus pratiqué sur les factures suivantes

Deux (2) "FuturMaster IT Use" sont offerts au Client.

A la date de signature du présent Contrat, le prix global de la Modalité de Mise en Place du Service est de deux mille euros hors taxes pour l'ensemble des Services.

3. Validite du contrat

Le présent Contrat est valable pour une durée de soixante-quatre (64) mois à compter du 01/09/2021 jusqu'au 31/12/2026 (la « **Période Initiale** »). A son terme il pourra être reconduit tacitement par période de douze (12) mois (« **Période de Renouvellement** »).

Pendant toute la durée de la Période Initiale les prix sont fixes. Au terme de la Période Initiale, chacune des Parties pourra mettre fin au Contrat à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis de huit (8) mois ; cette résiliation devra être notifiée par

DS LU DS YZ

DocuSign Envelope ID: CDC8D294-B2B4-4437-BE39-E2E3092FFA63

lettre recommandée avec accusé réception.

Au terme de la Période Initiale, la Redevance de Service sera révisée annuellement pendant toute la Période de Renouvellement suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique et selon la formule : $P = P_O * I/I_O$

dans laquelle :

- P = nouvelle redevance annuelle
- P_O = redevance annuelle en vigueur à la date de révision
- I_O = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision ou à la date de commencement du Service
- I = indice SYNTEC à la date de révision

Nonobstant ce qui précède, les Parties conviennent que, l'actualisation du prix en référence à l'indice SYNTEC ne pourra pas excéder 2% par an.

4. CONDITIONS DE REGLEMENT

La facturation des Services démarre à la date d'activation de chaque Service pour la quantité activé.

Pour chaque Service si le délai de la Mise en Place du Service et de paramétrage du Progiciel est supérieur à huit (8) mois à partir de la date de son activation et que ce dépassement de délai est de la responsabilité de FuturMaster alors la facturation des Services concernés sera suspendus jusqu'à la date de fin des activités de Mise en Place du Service et paramétrage du Progiciel pour le Service concerné.

La facturation des Services listés ci-après est annuelle, au 1er janvier de chaque année.
Les Services concernés sont : FuturMaster Core Application Server, FuturMaster Trade Promotion Management & Optimisation, FuturMaster, Demand Management (S&OP Demand review), FuturMaster Suppply Planning (S&OP Supply Review), FuturMaster Cloud Services.

Concernant les services liés aux accès utilisateurs : FuturMaster IT, FuturMaster Full Use, FuturMaster Collaborative Use, FuturMaster Viewer Use ; ils sont facturés à la date de leur activation. En cas d'activation en cours d'année, la première facture est émise à la date d'activation du Service pour un montant correspondant au total des mois restant sur l'année en cours jusqu'au 31 décembre

Après la 1ère facturation (si activation en cours d'année), la facturation suivante est annuelle, au 1er janvier de chaque année.

Le montant total prévisionnel des loyers sur la Période Initiale du Contrat est de six-cent-cinquante mille trente-trois euros hors taxes (650 033 €HT).

Calendrier prévisionnel de facturation des Services selon le planning annexé en Annexe 1 du Contrat MSA :

- *Le 01/09/2021 : 35 750 €HT*
- *Le 01/01/2022 : 89 620 €HT*
- *Le 01/01/2023 : 129 578 €HT*
- *Le 01/01/2024 : 131 695 €HT*
- *Le 01/01/2025 : 131 695 €Ht*
- *Le 31/01/2026 : 131 695 €HT*

Ces factures seront réglées par le client à 45 jours fin de mois.

Les factures seront adressées au Client et mentionneront :

- la liste détaillée des différents Services activés
- la période de facturation pour chaque Service

5. SIGNATURE DES PARTIES

Fait à Revel, le 23/07/2021
En deux (2) exemplaires originaux

Pour Nutrition & Santé	Pour FuturMaster
Monsieur Luis URIBE	M. Yacine ZEROUAL
Président	Country Manager
DocuSigned by: Luis URIBE 896F1362038E47B...	DocuSigned by: Yacine ZEROUAL 54CD30E327CC4A9...